

מסורת הש"ס

(א) לעיל פ. [וש"נ] גיטין ע"ג, (ב) גיטין נה; כ"ב מט"ג, (ג) ב"ק ע"ג; ד' גיטין מח; (ד) ב"ק ח'; ה' (ס) ו"ל (למחמה); ו' [לקמן ע"ב]; ז' [לעיל פ.], ח' [דף נה;], ט' [ז"ל כספ], י' [ש"ל מ"ו],



מוסף רש"י

האומר לחבירו דין דברים אין לי על שדה זו כו'. כגון שדה שמתן ואמר האחד לחביו אחד מן השטות הללו צין כחמישה צין חלמיש (שער פ.ג. ובניין גיטין ע"ג). ואין לי עסק בה. כלומר לא היא לי עסק בה, ומכלל אהה שומע אלא הכל היא שקל, אלא שלא הולא הדבר צפויים צפוי (ושב"ס ב"ב מג). לא אמר כלום. דלמן כלל הן ממה (שער פ.ג.) ולא אבד זכותו (בריתות כד). דמאחר שהיא על צ"ר לכחול הן ממה (גיטין ע"ג). דלמן זה לשון ממה כשאר לא היא לי חלק בשלי, דעל כרחו הרי הוא על עד שאומר לחביו שדי נמנה לך שדי מורה לך שדי מופקרת לכל מי שירצה (ושב"ס ב"ב סט. ועיי"ש מג. בארובה. הובא לעיל פ.ג.). לקח מן האיש. קרקע המיוחדת לכחול שטחו, או שכתוב כחמשה או הכניסה לו שום כחמשה וכל שכן שאר נכסים, דלא לי עבדה ליה אמר לה עיניך נחמ בגידוען ונמיה (גיטין נה). וחזר. זה הלוקח, ולקח מן האשה. מן לו דבר מעט ורקנתו לו כיו שלא תערוב ממנו מזה כחמשה (ושב"ס ב"ב סט.). מקחו בטל. לא בטל בטל ממה, שכל זמן שיהיה הכעל אצל זה הלוקח את הפירות, שהרי המוכר מכר לו כל זמן שלא נתגרס האשה ולא יבא זמן גידיו כחמשה, שהרי משהו זו בכל נכסים ורקמות שיש לו לבעל מיירי, אלא דלכאיה אהי שגדוד שחולל לטרוף מהן כשיגיע זמנה לגבות כחמשה. הלכך היא מקוח בטל אחר ולקח מן האשה קאי דהוי בטל לגמרי הוא מקח וסבא לגבות כחמשה מטרופ ממנו. דמאי אחרת נחמ רוח עשיתי לבעלי למסור לך קרקע המשועבד לי ולא נבחרת כלני לקנות לו מוכרה לו א"ל כלי לקוחות המיוחדת לכחול (ב"ק נס.). לשני וחחמה לו איברה כתובתה. ולא מזהו לאיכ נחמ רוח עשיתי לבעלי דלכ" הוה לה למעבד לראשון, אלא ודאי גמרה ומקנה (שם).



תוספות רי"ד

מאייר ואילך פי' לטרוף הלקוחות שלקחו ממנו מאיר ואילך שבאחריות מכלה מן א"ל כלי לקוחות למימר לך את בר חד בניסן את ושטרין קודם ושלא דין נטלה ממך מאי תקניתייו יכתבו הרשאה זה לזה יבקש רמא חבירו בר ה' בניסן וימכר לו שטר ויכתבו לו הרשאה עליו וילך זה לטרוף לקוחות ואם יאמרו לו בר חד בניסן את יאמר להם בא לטרוף עבור חבירי של ה' בניסן שהרי לשנינו מכרה באחריות ואני בא עליכם בהרשאה מכחו ואם יאמרו לך הוא קודם ואני בר כ"ט

טירפא. לטרוף לקוחות מר"ח אייר שהרי מכרה לו כחאחריות: **יכלי למימר**. לקוחות: **אם בר חד בניסן את**. ושטרך קודם ושלא כדין נטלה ממך: **מאי תקניתה**. דהאי: **נכתבו הרשאה להדי**. יבקש מאת חברו צר חמשה בניסן וימסור לו שטר ויכתבו לו הרשאה עליו לטרוף לקוחות ואם יאמרו לו צר חד בשביל מעות של חמשה בניסן שהרי לשנינו מכרה עליוס מכחו ואם יאמרו לו הוא קדם ואת צר כ"ט בניסן היית אומר להם אני צא מחמת עצמי: **בתנ"י ומכר אם שדה**. המשועבד (ס' למחזות: **הראשונה**. שנשא מחלה: **השניה מוליה**. כשימות בעלה: **וכן בעל חוב וכן אשה בעלה חוב**. מפרש בגמ' י‏: **גמ'** **בשקנו מידה**. ואמר' צחכות לאשמו' י‏: דליכא דקנו מידו מנופה של קרקע קנו מידו: **בטל משמע לגמרי ואפי'** **בחיי** **הבעל**. ובצבא כתרל [נטע]: מוקמינן לה כחמת מלואן שלש שדות או ייחדה לה לכחמזה או כתב לה בתוך הכחמה או שהכניסה לו שום משלה: **כצו לראשון**. שטר מכר על שדה אחת: **ולא חמשה לו**. לא הודית צלואו מכר וכתב שטר אחר ללוקח שני על שדה אחרת וחממה לו: **אזדה כחמה**. אם אין שם צני חורין שהרי הראשון אומר הנחתי לך מקום לגבות הימנו: **יכולה היא שתאמר כו'**. מן השני תגבה: **ורצי**. דסתמיניהו למשניות הכל כחמחות סתם לן כר"מ וצמס' (גיטין) סתם לו מקחו בטל כר' יהודה: **אמר רב פפא**. ממני' כשייתה גרושה ואחר כך כתבה לו ללוקח כן: **רב אשי אמר**. אפי' ציושנת תחמיו ותרווייהו סתמי כר"מ וממני' דגיטין דלקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה להכי מקחו בטל דעד כאן לא קאמר ר"מ צבריי' איזדה כחמזה אלא בשני לקוחות רוח חזין דצראשון לא עשתה נחמ והא לבעלה הלכך לה מלית למימר כי חממה לשני נחמ רוח עשיתי לבעלי: **ומסתנין**. דהכא דלשמעינ מניה חמימתה קיימת: **דדכס**. הבעל לאחר קודם לזה ולא חממה לו ולא חממה: **אישדוף צני חרי**. לאחר שלקחו הלקוחות: **אישדוף**. נתקלקלו: **מראשון מיהא סגני**. שהרי נתקלקל זכותה במקום שהינה לה לגבות והוה ליה כאישדוף: **ועוד סניא**. דמראשון דאפסיד אנפשי. יכולה רבא קאמר לה. לא תימא מלי איזדה כחממה משני דאף מראשון איזדה אפי' לא נפשטו

מינה אישמדוף צני חרי לא טריף ממשעבדי דהתם היא דלצדה כחמזה והא דקתמי אין לו על לוקח ראשון כלום חד טעמא הוא הא דלד הדר גצי מהראשון משום דאפסיד נפשיה צדים שכתב לשני דין ודברים אין לי עמך ולא דמי לאישדוף: והא **בטל עד שתכתוב לו אחריות נכסים דקאמר** נימא מהוי מיוצבא דרב ומאי מיוצבא נמי האי דקתמי דשטר אינו מועיל עד שתכתוב אחריות נכסים **דגלל אמר** לך חזק וקני וכי קאמר צד צלחמר לך חזק וקני צדי שטר כולי האי. (וע"ע מוס' צ"צ מו: ד"ה אצל בשטר): **הבי' איתא גירסא ישנה ממני'** דכתבה לאחר חה לאחר שני הוא מכלל דמכר הבעל לראשון י‏ (שדה אחרת) ולא חתמה לו ולישנא דהך משנה דקמשני נקט דאי האי אחר ראשון הוא וגרסינן וכתב דוצין ליה לאחר הוי'ל למימר: **התם איהו דאפסיד נפשיה**. מה שפירש צקי' וכולה צבא קאמר לה לא נהירא לר"מ דלכ"ל אלא התם הוא דאפסיד אנפשיה אלא הש"ס הוא דמתקן התם הוא שבעל חוב דלפסיד נפשיה צדים **דיעד דדיניה** עליוה לפרוע אצל אשה ליכא למימר כל כך איהי היא דאפסידה נפשה דהא צעת שכתבה לו לא היתה ראויה עדיין לגבות צברור שהרי לא נתנה כחמה לגבות מחיים וכן פי' רבינו חננאל ובכמה מקומות צש"ס דלל חיים י‏ לשנויי אלא קושיא אחרונה ועוד דלניה פירכא כל כך מקמייתא דלר"נ צר יחמק לא משמע ליה לגמרי אלא משני:

מינה אישמדוף צני חרי לא טריף ממשעבדי דהתם היא דלצדה כחמזה והא דקתמי אין לו על לוקח ראשון כלום חד טעמא הוא הא דלד הדר גצי מהראשון משום דאפסיד נפשיה צדים שכתב לשני דין ודברים אין לי עמך ולא דמי לאישדוף: והא

בטל עד שתכתוב לו אחריות נכסים דקאמר נימא מהוי מיוצבא דרב ומאי מיוצבא נמי האי דקתמי דשטר אינו מועיל עד שתכתוב אחריות נכסים **דגלל אמר** לך חזק וקני וכי קאמר צד צלחמר לך חזק וקני צדי שטר כולי האי. (וע"ע מוס' צ"צ מו: ד"ה אצל בשטר): **הבי' איתא גירסא ישנה ממני'** דכתבה לאחר חה לאחר שני הוא מכלל דמכר הבעל לראשון י‏ (שדה אחרת) ולא חתמה לו ולישנא דהך משנה דקמשני נקט דאי האי אחר ראשון הוא וגרסינן וכתב דוצין ליה לאחר הוי'ל למימר: **התם איהו דאפסיד נפשיה**. מה שפירש צקי' וכולה צבא קאמר לה לא נהירא לר"מ דלכ"ל אלא התם הוא דאפסיד אנפשיה אלא הש"ס הוא דמתקן התם הוא שבעל חוב דלפסיד נפשיה צדים **דיעד דדיניה** עליוה לפרוע אצל אשה ליכא למימר כל כך איהי היא דאפסידה נפשה דהא צעת שכתבה לו לא היתה ראויה עדיין לגבות צברור שהרי לא נתנה כחמה לגבות מחיים וכן פי' רבינו חננאל ובכמה מקומות צש"ס דלל חיים י‏ לשנויי אלא קושיא אחרונה ועוד דלניה פירכא כל כך מקמייתא דלר"נ צר יחמק לא משמע ליה לגמרי אלא משני:

בניסן היית אומר להם אני בא מחמת עצמי: **בתנ"י** מי שהיה נשוי ב' נשים מכר את שדהו וכתבה האי' ללוקח דרי"ד אין לי עמך הב' מוציאה מיד הלוקח מיד האי' וחלוקת חלילה עד שיעשו פשרה וכן ב"ח וכן אשה ב"ח. פי' מכר שדה המשועבד לזן כחמחותן ללוקח ומה והראשונה מסתלקת מעל הלוקח אבל הב' לא נסתלקה מעל הלוקח והא' ג"כ לא נסתלקה מעל הב' אלא בכל שעה היא קודמת לטרוף חלכך חזורים חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם: וכי כתבה ל"י מאי הוי והתניא האומר לחבירו דרי"ד אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא"כ הבי"ע בשקנו מידה וכי קנו מידה מאי הוי יכולה היא שתאמר ר"מ דאין לי על תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר ג"ר ע"ל ח"י יכולה היא שתאמר ג"ר ע"ל פי' ואע"י דאוקימניה בחזקת הבתים באותן ג' שדות א' שכ' בה כתובתה שהכניסה

מי שהיה נשוי פרק עשירי כתובות

צה.

וכי כתבה ל"ה מאי הוי. תימא מאי קא פריך והלא לא צא עדיין לידה והוי כמו כותב לה ועודה ארוסה ואומר אני דשפיר פריך דהכא הוי כמו כותב לה והיא נשואה ולא דמי לארוסה כלל דארוסה אם מכרה ונתנה קיים אצל הכא אינו יכול למכור שלא תטרוף

כל שעה: **הכא במאי עסקינן** בשקנו מידה. אע"ג דגצי נשואה אמר רב יוסף צריש הכותב (לעיל פ.ג.) מדין ודברים קנו מידו נשואה הוי טפי ידו כידה מהכא גצי לוקח ידה כדו: **תיבא** נחת רוח עשיתי **בבע"ז** מי לא תנן בו'. ליכא לשנויי כשלקח מהאשה מחלה דלוי הוי קיים כדקתמי צסיפא לקח מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים דצממני' משמע דאחר מכירת השדה כתבה ללוקח דהכי קמני ומכר שדהו וכתבה כו': **הא** ר"מ האי רבי יהודה דתניא בו'. והא דקתמי דלל אמרינן נחת רוח עשיתי לבעלי ר"מ היא ופי' לנו רצי דלריכינן למימר דהשטא הא דנקט צבריייתא כחמה לראשון ולא חממה לו צבואת נקט דלע"ז דליכא למימר הך אחתא כי חממה נמי לשני לאו שהודית צלואו מכר אלא לנחת רוח מכוונת דהא צבר ראויה שלא חממה לראשון אפי"ה אמרי' איזדה כחמזה וכ"ש סתמא וקשיא לי א"כ לצסוף דמסיק רב אשי כולה ר"מ היא ועד כאן לא קאמר ר"מ אלא בשני לקוחות כו' אמאי הדר ציה מלואתה סצבא ראשונה דס"ד דיותר יש לנו לומר אזדה כחמזה צחד לוקח מצשני לקוחות הל"ל כולה ר' יהודה היא וצשני לקוחות דוקא א"ר יהודה יכולה שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי אצל צחד לוקח לא על כן נ"ל לס"ד השטא נמי שייך יותר נחת רוח צלוקח אחד מצשני לקוחות אצל כל משמע ליה שחלוק ר"מ ונקט שני לקוחות משום צבואת דר' יהודה: **בכתבה** לראשון **ולא חתמה לו כו'**. יש מקשים ואל

צהגוקין (גיטין נה. וסס) אממני' דלקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אמר רב לא שנו אלא דל"ל לך חזק וקני אצל בשטר קנה ומיין רבי דהתם כשכתבה לו שטר צפני עצמה דהואיל ויכול להוציא שטר שלה צלא שטר של בעל לא אמרי' נחת רוח אצל הכא מייירי שחממה לו בשטר של בעל דהואיל ואינו יכול להוציא שטר שלה שלא יראו שטר של בעל עמו יכולה היא ודאי שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ועוד אמר לן רצי דלפי' בשטר עצמו של בעל איירי אלא שכתבה

שהיא עצמה מכרה ללקוחות אצל חתמה לו דשמעתין היינו שמוחלת שיעבד שיש לה על הקרקע וכן משמע לשון חממה כלומר שנתרנית צמקח ולא מחמה צו עוד מיין רצי דהתם ה"ק לא שנו אלא דל"ל לך חזק וקני אצל בשטר קנה צבדי לך חזק וקני ולא נתיישב לי מירוצ זה דפריך התם לרב מהא דמניא לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו דהואיל ויכול להוציא שטר שלה צלא שטר של בעל לא אמרי' נחת רוח אצל הכא מייירי שחממה לו בשטר של בעל דהואיל ואינו יכול להוציא שטר שלה שלא יראו שטר של בעל עמו יכולה היא ודאי שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ועוד אמר לן רצי דלפי' בשטר עצמו של בעל איירי אלא שכתבה

שהיא עצמה מכרה ללקוחות אצל חתמה לו דשמעתין היינו שמוחלת שיעבד שיש לה על הקרקע וכן משמע לשון חממה כלומר שנתרנית צמקח ולא מחמה צו עוד מיין רצי דהתם ה"ק לא שנו אלא דל"ל לך חזק וקני אצל בשטר קנה צבדי לך חזק וקני ולא נתיישב לי מירוצ זה דפריך התם לרב מהא דמניא לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו דהואיל ויכול להוציא שטר שלה צלא שטר של בעל לא אמרי' נחת רוח אצל הכא מייירי שחממה לו בשטר של בעל דהואיל ואינו יכול להוציא שטר שלה שלא יראו שטר של בעל עמו יכולה היא ודאי שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ועוד אמר לן רצי דלפי' בשטר עצמו של בעל איירי אלא שכתבה

שהיא עצמה מכרה ללקוחות אצל חתמה לו דשמעתין היינו שמוחלת שיעבד שיש לה על הקרקע וכן משמע לשון חממה כלומר שנתרנית צמקח ולא מחמה צו עוד מיין רצי דהתם ה"ק לא שנו אלא דל"ל לך חזק וקני אצל בשטר קנה צבדי לך חזק וקני ולא נתיישב לי מירוצ זה דפריך התם לרב מהא דמניא לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו דהואיל ויכול להוציא שטר שלה צלא שטר של בעל לא אמרי' נחת רוח אצל הכא מייירי שחממה לו בשטר של בעל דהואיל ואינו יכול להוציא שטר שלה שלא יראו שטר של בעל עמו יכולה היא ודאי שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ועוד אמר לן רצי דלפי' בשטר עצמו של בעל איירי אלא שכתבה

שהיא עצמה מכרה ללקוחות אצל חתמה לו דשמעתין היינו שמוחלת שיעבד שיש לה על הקרקע וכן משמע לשון חממה כלומר שנתרנית צמקח ולא מחמה צו עוד מיין רצי דהתם ה"ק לא שנו אלא דל"ל לך חזק וקני אצל בשטר קנה צבדי לך חזק וקני ולא נתיישב לי מירוצ זה דפריך התם לרב מהא דמניא לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו דהואיל ויכול להוציא שטר שלה צלא שטר של בעל לא אמרי' נחת רוח אצל הכא מייירי שחממה לו בשטר של בעל דהואיל ואינו יכול להוציא שטר שלה שלא יראו שטר של בעל עמו יכולה היא ודאי שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ועוד אמר לן רצי דלפי' בשטר עצמו של בעל איירי אלא שכתבה

עין משפט

נר מצוה

לֹא אֶמְנִי פִּי׃ מִהֲלֹ אֲשׁוּת הֲלִי יֵד סִמְנָ עֵשִׂין מַח טוֹשֵׁעַ אֲהִי־עַ סִי ק סִפְיָ ד׃
לֵב בִּ מְנִי פִּי׃ מִהֲלֹ מְלֹחַ וְלוֹה הֲלִי סִמְנָ עֵשִׂין דֵּד טוֹשֵׁעַ חִי׃ מִי קִיץ סִפְיָ ד׃

לֵד גִּד מְנִי פִּי׃ מִהֲלֹ אֲשׁוּת הֲלִי יֵד וּפִּי־ל מִהֲלֹ מְכִירָה הֲלִי גִ סִמְנָ עֵשִׂין מַח טוֹשֵׁעַ אֲהִי־עַ סִי סִפְיָ ד׃
וּפִי ק סִפְיָ ד׃

לֵד הֲ מְנִי פִּי׃ מִהֲלֹ מְלֹחַ וְלוֹה הֲלִי אֲ וּפִי׃ הֲלִי צ סִמְנָ עֵשִׂין דֵּד טוֹשֵׁעַ חִי׃ מִי קִיץ סִפְיָ ד׃
וּלֹא זִי מְנִי פִּי׃ שֵׁס הֲלִי ח סִמְנָ עֵשִׂין דֵּד טוֹשֵׁעַ חִי׃ מִי קִיץ סִפְיָ ד׃
וּפִי קִיץ סִפְיָ ד׃



גליון הש"ס

תוס' ד"ה התם וכו' לשנויי אלא קושיא אחרונה. כעין זה דמס' מוס' שפ"א ע"א ד"ה ערומותא וש"נ:



תוספות רי"ד (המשך)

לו מביט אביה וא' שייחד לה בכתובתה וא' שכתב שום שאלו היתה ש'לו וכתב בכתובה שהכניסוהו מביט אבי' הוא אמרי' התם אי למעוטי שאר נכסים כ"ש הדואר לה איבה אלמא בכל נכסיו הבעל יכולה היא לומר ג"ר ואל אוקימנ' בג' שדות אלא משום דיתר מקחו בטל דמשמע לגמרי שגם מקחו לא איש בטל משא"כ נכסיו נכסי הבעל דאילו בכל נכסיו מקח האיש קיים ומקח האשה בטל שכ"ז שהוא קיים ולא גירש אותו מקחו קיים אבל אם נתאלמנה או נתגרשה היא יכולה לטרוף משם אם לא תמצא בני חורין וקנינה אינה כלום משום דאמרה ג"ר ע"ל. וה"ה נמי בגי' ב"ח אם לזה מאחרים ומכר מנכסיו מקחו קיים אלא שב"ח גובה מזה אם לא ימצא ב"ח. ואם עשאן אפואותיק לחובב א"י למכור כלל דומיא ויחדר לה שדה לכתובה ואע"ג דאמרי לקוחות לכשכתבה לגבות אם לא תמצא תחזור עליו אינו כלום מפני שהוא אומר להם א"א לטרוד בב"ד ולהוציא מידם אלא עד שלא יפרע אותו אי אפשר שמיכור מה ששיעבד לו (ובזה חולק הריב ואומר דדוק אם עשאו אפואותיק לאשתו מכור בטל אבל לכ"ח מכור קיים): אר"י אר"י' ל"ק האי ר"מ והא ר"י דתניא כ' לראשון ולא חתמה לו לב' וחחמה לו אברה כחמזה דברי ר"מ ר"י אומר יכולה היא שתאמר ג"ר ע"ל אחת מה לבם עלי. פי' מכר הבעל שדה א' ללוקח א' ולא הסכימה לו אשתו ואח"כ מכר שדה אחרת ללוקח ב' והסכימה לו אברה כחמזה אם אין שם יותר ב"ח שהראשון שלא חתמה לו אומר לה הנחת לך מקום לגבות הימנו וכגון שחשדוהי הב' היא כשיעור כתובה ועל הב' אינה יכולה לילך שהרי הסכימה לו ר"י סבר הולכת לב' שהסכמתה אינו כלום שחולל לומר ג"ר ע"ל: ומקשה ור' הכא סתם לך כר"מ והתם כמס' גיטין סתם לו כר"י. אמר ר"פ בגרשזה דר"ה פי' מתני' מיירי בגרשזה ואח"כ כתבה ללוקח

^[1] ע"י צנ"ק טו דמנזאר שס כהדיל דדן כר רימ' ו"ע